

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กองทัพอากาศ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2535
จำเอก โสภณ ไชย ธรรม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งของโจทก์ได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ไม่สมควรมีผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย เพราะเป็นเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงไม่อาจรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว ผู้จะฟ้อง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง ซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรี ให้โจทก์ทราบว่าจำเลยขับรถโดยประมาทต้องรับผิดชอบทางแพ่งวันใด จึง ถือได้ว่าโจทก์ทราบเหตุละเมิดและรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนในวันนั้น โจทก์ฟ้องคดีภายในหนึ่งปี คดีโจทก์จึง ยังไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขั้บรถยนต์ของโจทก์ด้วยความประมาทชนก้าแพงเรือนจำ
ทหารเรือกรุงเทพเสียหาย และรถยนต์ของโจทก์เสียหายด้วย ขอให้จำเลยใช้ค่าเสีย
หายพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เหตุที่รถยนต์ของโจทก์ชนกำแพงเรือนจำ
ทหารเรือกรุงเทพไม่ได้เกิดจากความประมาทของจำเลย แต่เกิดจากเหตุสุดวิสัย คดี
ของโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เหตุรถชนเกิดเพราะความประมาทของจำเลยแต่คดีโจทก์
ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ
แห่งของโจทก์ได้สอบสวนแล้วมีความเห็นว่าจะไม่สมควรมีผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้
ค่าเสียหายเพราะเป็นเหตุสุดวิสัย โจทก์จึงไม่อาจรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อกระทรวงการคลังแจ้งความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนหาผู้รับผิดชอบแห่ง ซึ่งตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีให้โจทก์ทราบว่า จำเลยขับ
รถโดยประมาทต้องรับผิดชอบแห่งวันใด จึงถือได้ว่าโจทก์ทราบเหตุละเมิดและรู้ตัวผู้
จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันนั้น โจทก์ฟ้องคดีภายในหนึ่งปี คดีโจทก์จึงยัง
ไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-ประวิทย์ ธรรมรัตน์-มงคล สระฐาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ